Warszawa, dnia 11.01.2024 r.

NR ref: 269/PN/ZP/TLLZP/23

Do zainteresowanych

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że dokonuje poniższej zmiany treści SWZ w postępowaniu na **„Wymianę sorterów tackowych TTS1 i TTS2"**

Załącznik nr 3 do SWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 3 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa nr PL/000(-)/TLLZP

zawarta w Warszawie, w dniu …… roku, dalej „**Umowa**", pomiędzy:

Polskie Porty Lotnicze Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001025154, kapitał zakładowy w wysokości 3.490.899.500,00 zł w całości wpłacony, NIP: 5250000239, REGON: 000126652, którą reprezentuje

1. …… - ……2.
…… - ……

zwaną dalej „Zamawiającym",
a
(-) którą reprezentuje:

1. (-)

zwaną dalej „**Wykonawcą"**

zwanymi dalej łącznie „Stronami".

DEFINICJE

W Umowie poniższe określenia będą miały następujące znaczenie:
Czasy Reakcji - czas niezbędny na przystąpienie przez Wykonawcę do usunięcia wady liczony od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego;
Dni robocze – kolejne dni kalendarzowe z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy;
Dokumentacja Wykonawcza - należy przez to rozumieć opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym projekt wykonawczy, o zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót instalacyjno - budowlanych objętych Przedmiotem Umowy, których ogólny opis zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący **Załącznik nr 1**;
Dokumentacja Powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację techniczną wraz z projektami wykonawczymi oraz instrukcje obsługi Urządzeń, DTR urządzeń, dokumentacje dotyczące zastosowanych wyrobów (aprobaty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych, atesty, certyfikaty etc.), karty przekazania odpadów oraz Kartę Gwarancyjną;
Umowa – oznacza wszelkie warunki i postanowienia niniejszej Umowy i załączników, które stanowią integralną część niniejszej Umowy;
Przedmiot Umowy – wymiana sortowników tackowych TTS1 i TTS2 w Terminalu na Lotnisku Chopina w Warszawie;
Cena Umowy – oznacza całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację Przedmiotu Umowy;
Gwarancja Jakości – oznacza gwarancję świadczoną przez Wykonawcę na warunkach opisanych w niniejszej Umowie przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania przez Strony bez uwag Protokołu Odbioru Końcowego;
Ramowy Harmonogram Rzeczowy (RHR) – dokument, który określa kluczowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy wraz z terminami realizacji Etapów, uzgodniony przez Strony w sposób wskazany w Umowie, zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy;
SCADA - (Supervisory Control And Data Acquisition) – system informatyczny do sterowania i nadzoru przebiegu procesu technologicznego sortowania i przepływu bagaży w systemie BHS. Jego główne funkcje obejmują zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich wizualizację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizację danych.
System lub System BHS - oznacza kompletny system sortowania i przepływu bagaży w Terminalu Lotniska Chopina w Warszawie, wraz ze wszystkimi wymaganymi elementami sprzętowymi i softwareowymi niezbędnymi do jego prawidłowego funkcjonowania;
Testy Akceptacyjne – testy przeprowadzone podczas wdrożenia i uruchomienia sortowników tackowych TTS1 i TTS2 oraz modernizowanej linii TR2 w ramach Etapu IV w celu zweryfikowania prawidłowej pracy Systemu BHS na Lotnisku Chopina w Warszawie. Testy zostaną przeprowadzone wg dokumentacji testów przygotowanej przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego w ramach Projektu Wykonawczego, na którą składają się harmonogram, zakres i scenariusze;
Urządzenia – określone w Projekcie Wykonawczym sortery tackowe TTS1 i TTS2, przenośniki oraz inne elementy podlegające wymianie dostarczone w ramach realizacji Umowy wraz z niezbędnymi materiałami do ich prawidłowego funkcjonowania.

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest zakup i wymiana 2 szt. sorterów tackowych TTS1 i TTS2 oraz indukcja sorterowa wraz z demontażem i utylizacją starych Urządzeń, montaż, podłączenie i integracja nowych sorterów z istniejącymi systemami PLC, ATR, EBS, SCADA i SAC w Terminalu A na Lotnisku Chopina w Warszawie oraz modernizacja linii TR2 dla której należy wykonać bezpośredni wrzut na sorter TTS1 przez dedykowaną indukcję zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ) stanowiącym **Załącznik nr 1** do Umowy oraz świadczenie usług Gwarancji Jakości, szczegółowo opisanych w § 5 Umowy.
2. W ramach Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do:
    1) Wykonania na rzecz Zamawiającego Dokumentacji Wykonawczej i Dokumentacji Powykonawczej branży: architektoniczno - konstrukcyjnej, elektrycznej, teletechnicznej oraz przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do przedmiotowych dokumentacji;
    2) Dostawy i wymiany niezbędnych Urządzeń związanych z wymianą sorterów tackowych TTS1 i TTS2
    3) Wykonania prac demontażowych istniejących Urządzeń sorterów tackowych wraz z ich utylizacją. Wykonawca zutylizuje istniejące Urządzenia sorterów tackowych, po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego;
    4) Wykonanie robót montażowo – instalacyjnych 2 szt. sorterów tackowych TTS1 i TTS2 zgodnie z Dokumentacją Wykonawczą;
    5) Wykonanie robót montażowo – instalacyjnych w modernizowanej linii TR2 zgodnie z Dokumentacją Wykonawczą;
    6) Integracja nowych sorterów z istniejącym systemem PLC, ATR, EBS, SCADA i SAC oraz oprogramowania PLC. Wykonawca dokona modyfikacji przy zachowaniu pełnej integracji z istniejącą infrastrukturą;
    7) Przeprowadzenie Testów Akceptacyjnych prawidłowości działania sorterów tackowych TTS1 i TTS2
    8) Uruchomienie sorterów tackowych TTS1 i TTS2 w ramach Systemu BHS, który stanowi zintegrowaną funkcjonalnie, mechanicznie i systemowo całość z pozostałymi elementami infrastruktury sortowni Terminala;
    9) Modernizacja linii TR2 wraz z bezpośrednim wrzutem na sorter TTS1 przez dedykowaną indukcję.
    10) Wykonanie innych świadczeń określonych w Umowie.
    11) Świadczenia z tytułu Gwarancji Jakości.
3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o fabrycznie nowe urządzenia, materiały i elementy powyżej dostarczone przez Wykonawcę. Wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny spełniać wymagania jakościowe, określone w Umowie.
4. Miejscem realizacji Umowy jest Terminal A Lotniska Chopina w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1, 00–906 Warszawa.
5. Wykonawca oświadcza, że wszystkie materiały są dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Unii Europejskiej oraz posiadają certyfikaty dopuszczające do stosowania w Unii Europejskiej.
6. Wykonawca oświadcza, że wszystkie dostarczone elementy są wolne od wad zarówno fizycznych jak i prawnych oraz nie są obciążone prawem osób trzecich.
7. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną realizację niniejszej Umowy.

§ 2
TERMIN REALIZACJI

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy, z wyłączeniem okresu świadczenia Gwarancji Jakości, w terminie 36 miesięcy od podpisania Umowy.
2. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy przekaże Zamawiającemu projekt Ramowego Harmonogramu Rzeczowego (RHR). Kierownik Projektu Zamawiającego uprawniony jest do wniesienia zmian i uwag do przedstawionego przez Wykonawcę projektu RHR w terminie 3 dni roboczych od daty jego otrzymania. W przypadku wniesienia przez Kierownika Projektu Zamawiającego zmian i uwag do RHR, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia i przekazania Zamawiającemu poprawionego RHR, w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania uwag i zmian. Kierownik Projektu Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych, wniesie dodatkowe zmiany i uwagi. Opisany powyżej niniejszego ustępu cykl uzgodnień będzie trwał do momentu zaakceptowania projektu RHR przez Zamawiającego. Brak wniesienia zmian lub uwag do RHR przez Zamawiającego, w terminach, o których mowa powyżej niniejszego ustępu, oznacza akceptację RHR przez Zamawiającego. Osobami upoważnionymi do podpisania zaakceptowanego RHR są Kierownicy Projektu reprezentujący Strony Umowy. W przypadku nieuzgodnienia przez Wykonawcę z jego winy z Zamawiającym RHR w terminie 20 dni od daty podpisania Umowy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 4) Umowy.
3. Przedmiot Umowy, określony w § 1 ust. 1 powyżej, zostanie przez Wykonawcę zrealizowany zgodnie z RHR, w następujących etapach:
    1) **Etap I** (projektowy) – polegający na wykonaniu Projektu Wykonawczego i zakończony obustronnym podpisaniem bez uwag Protokołu Odbioru Dokumentacji;
    2) **Etap II** (dostawy) – polegający na dostarczeniu Urządzeń do Systemu do Zamawiającego zakończony obustronnym podpisaniem bez uwag Protokołu Odbioru Urządzeń;
    3) **Etap III** (montażowo - wdrożeniowy) – polegający na wykonaniu niezbędnych prac montażowo – instalacyjnych związanych z demontażem i utylizacją istniejących Urządzeń, montażu, podłączeniu sorterów tackowych TTS1 i TTS2, zgodnie z Projektem Wykonawczym i prac polegających na podłączeniu i integracji nowych sorterów z istniejącym systemem PLC, ATR, EBS, SCADA i SAC zakończony obustronnym podpisaniem bez uwag Protokołu Odbioru Etapu III;
    4) **Etap IV** (montażowo - wdrożeniowy) – polegający na wykonaniu niezbędnych prac montażowo –instalacyjnych związanych z modernizacją linii TR2 w Terminalu A, zgodnie z Projektem Wykonawczym i prac polegających na wykonaniu bezpośredniego wrzutu na sorter TTS1 przez dedykowaną indukcję. Etap zostanie zakończony pozytywnym wykonaniem Testów Akceptacyjnych, których pozytywny wynik zostanie potwierdzony obustronnym podpisaniem bez uwag Protokołu Odbioru Końcowego.
4. Podczas realizacji Przedmiotu Umowy Strony mogą, w toku wzajemnych uzgodnień, wprowadzić uzasadnione zmiany RHR (w szczególności ze względu na ewentualne kolizje terminów realizacji Przedmiotu Umowy z innymi zadaniami inwestycyjnymi prowadzonymi na terenie sortowni Terminala powodującymi ograniczenia przepustowości) pod warunkiem, że zmiany te nie wpłyną na termin realizacji Przedmiotu Umowy. W takim wypadku Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie ze zmienionym RHR od chwili zatwierdzenia go przez Zamawiającego. Powyższe uzasadnione zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.
5. Za datę wykonania Przedmiotu Umowy, z wyłączeniem okresu świadczenia Gwarancji Jakości, uważa się datę podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Końcowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 6** do Umowy.
6. Za datę zakończenia świadczenia przez Wykonawcę Gwarancji Jakości uważa się datę podpisania bez uwag Protokołu Wykonania Zobowiązań Gwarancyjnych, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 7** do Umowy.

§ 3

CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Cena Umowy wynosi netto **..... PLN** (słownie: ……..złotych …/100), tj……brutto ……..PLN (słownie: ……..złotych …/100).
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej w następujący sposób:
    1) po zakończeniu **Etapu I**, potwierdzonego podpisaniem Protokołu Odbioru Dokumentacji, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę **..... PLN** netto (słownie: ……. złotych) stanowiącą 5% Ceny Umowy określonej w ust. 1 powyżej;
    2) po zakończeniu **Etapu II**, potwierdzonego podpisaniem Protokołu Odbioru Urządzeń, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę **..... PLN** netto (słownie: ……. złotych) stanowiącą 45% Ceny Umowy określonej w ust. 1 powyżej;
    3) po zakończeniu Etapu **III** potwierdzonego podpisaniem Protokołu Odbioru Etapu III, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę **..... PLN** netto (słownie: ……. złotych), stanowiącą 25% Ceny Umowy określonej w ust. 1 powyżej;
    4) po zakończeniu Etapu **IV** potwierdzonego podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę **..... PLN** netto (słownie: ……. złotych), stanowiącą 25% Ceny Umowy określonej w ust. 1 powyżej;
3. Cena Umowy netto jest stała i nie podlega żadnym zmianom przez Strony przez cały okres obowiązywania Umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek innych kosztów w związku z realizacją Umowy. Do Ceny Umowy zostanie doliczony podatek od towarów i usług według obowiązujących przepisów.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich wymaganych elementów i materiałów na własny koszt i ryzyko.
5. Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez strony bez istotnych uwag Protokół Odbioru Etapu I, II oraz Protokołu Odbioru Końcowego.
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego.
7. Strony ustalają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego wymaganą należnością.
8. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) uprawnionym do wystawiania faktur. Numer identyfikacyjny NIP: …… .
9. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) uprawnionym do przyjmowania faktur. Numer identyfikacyjny NIP: 525-000-02-39.
10. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczania na fakturach numeru Umowy, którego dotyczy dana faktura.
11. Rachunek rozliczeniowy wskazany na fakturze musi występować na tzw. białej liście podatników VAT. W przypadku, gdy rachunek rozliczeniowy nie będzie widniał na białej liście podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę odpowiedniego rachunku. W takim przypadku Wykonawca nie będzie uprawniony do naliczenia odsetek za opóźnienie.
12. Terminem zrealizowania płatności będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zapłaty stosując mechanizm podzielonej płatności (split payment).
14. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez Wystawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.), w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej Umowy. W formacie PDF będą wystawiane i przesyłane drogą elektroniczną również faktury korygujące i duplikaty faktur oraz noty.

15. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych (faktury, faktury korygujące) oraz not wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF („**e-Faktury**") na adres e-mail Zamawiającego: ksiegowosc@ppl.pl.
16. Przesłanie przez Wykonawcę korespondencji dotyczącej e-Faktur na inny adres e-mail Zamawiającego niż wskazany w ust. 15 powyżej, będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego.
17. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności e-Faktur wysyłanych będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy: …… .
18. Przesłanie przez Zamawiającego korespondencji dotyczącej e-Faktur wysyłanych na inny adres email Wykonawcy niż wskazany w ust. 17 powyżej, będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Wykonawcy.
19. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania e-Faktur w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności tych dokumentów w terminach wymaganych ustawowo.
20. e-Faktury nie będą przesyłane w formie papierowej.
21. Za datę otrzymania e-Faktury przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu e-Faktury na jego serwer.
22. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie e-Faktur wystawianych przez Wykonawcę, Wykonawca zaprzestaje przesyłania e-Faktur drogą elektroniczną w terminie 3 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia.
23. Cofnięcie zezwolenia może nastąpić w formie elektronicznej i musi być wysłane z adresu e-mail Zamawiającego wskazanego w ust. 15 powyżej Umowy na adres e-mail Wykonawcy właściwy do otrzymywania korespondencji dotyczącej e-Faktur wskazany w ust. 17 powyżej Umowy.
24. Zamawiający oświadcza, że jest innym niż mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu postanowień Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu i posiada tzw. „dużego przedsiębiorcy" w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1790 z poz. zm.).
25. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie otrzymuje dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jego przeznaczeniu i ponosi ryzyko związane z utratą całości wynagrodzenia lub jego części, nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części wynagrodzenia innemu podmiotowi oraz prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby.
26. Wykonawca oświadcza, że jest innym niż mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu postanowień Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu i posiada tzw. „dużego przedsiębiorcy" w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1790 z poz. zm.).[1]
27. Zapisy w pkt 3-26 powyżej obowiązują z zastrzeżeniem możliwości wystawiania faktur ustrukturyzowanych zgodnie z art. 106na i kolejnych ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, o fakturze ustrukturyzowanej i Krajowym Systemie e-Faktur

§ 4
OBOWIĄZKI STRON

[1] Jeżeli wykonawca będzie posiadał status dużego przedsiębiorcy.

1. Zamawiający zobowiązany jest:
    1) Udostępnić odpowiednio przygotowane miejsce do wymiany konstrukcji.
    2) Zapewnić dostęp do zainstalowanych elementów w celu przeprowadzenia wszelkich niezbędnych czynności naprawczych świadczonych w ramach Gwarancji Jakości.
    3) Powiadomić Wykonawcę o dostrzeżonych wadach w okresie obowiązywania Gwarancji Jakości.
    4) Dokonać zapłaty Ceny Umowy na rzecz Wykonawcy zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w § 3 Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest:
    1) Wykonać Przedmiot Umowy zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Umowie.
    2) Prowadzić wszelkie prace na terenie sortowni w okresie nocnym, tj. w godzinach od 20.00 do 04.00, tak aby zapewnić optymalną ciągłość pracy Lotniska Chopina, za co Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. Na realizację wszelkich prac powodujących przerwy w ciągłości pracy Lotniska Chopina lub w innych godzinach niż określono w zdaniu pierwszym, Wykonawca każdorazowo musi otrzymać zgodę Zamawiającego.
    3) Świadczyć usługi wynikające z Gwarancji Jakości.
    4) Ponieść koszty przepustek osobowych oraz szkoleń uprawniających do wstępu na do strefy zastrzeżonej Lotniska Chopina w Warszawie jeśli okażą się konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy. Aktualne cenniki znajdują się na stronie https://www.lotnisko-chopina.pl
    5) Przestrzegać przepisów bhp i ppoż. oraz obowiązujących na Lotnisku Chopina w Warszawie zarządzeń, procedur i instrukcji dotyczących zasad zapewnienia bezpieczeństwa na Lotnisku Chopina w Warszawie oraz podporządkowywać się wszelkim poleceniom służb operacyjnych Zamawiającego w tym zakresie.
    6) Bezwzględnie podporządkować się poleceniom Dyżurnego Portu, Dyżurnego Terminala lub służb lotniskowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie Lotniska Chopina w Warszawie.
    7) Ponieść pełną odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia mienia Zamawiającego oraz z tytułu innych ewentualnych strat poniesionych przez Zamawiającego, jak również z tytułu narażenia życia, zdrowia i mienia pracowników Zamawiającego, a także osób i instytucji przebywających na terenie Zamawiającego, które zostały spowodowane przez Wykonawcę lub przez którekolwiek osoby realizujące Umowę w jego imieniu i na jego rzecz oraz za działania i zaniechania osób, którym zlecił zadania w zakresie realizacji Umowy jak za swoje własne działania i zaniechania.
    8) Wykonawca zobowiązuje się do niezatrudniania pracowników Zamawiającego przy realizacji Przedmiotu Umowy.
    9) Za prawidłowe, zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.) działanie w zakresie odpadów. W przypadku wytworzenia odpadów z rozbiórki, Wykonawca na własny koszt i ryzyko wywiezie je z terenu Lotniska Chopina w Warszawie i przekaże do utylizacji, a karty odpadów przekaże Zamawiającemu.

§ 5
GWARANCJA JAKOŚCI

1. Wykonawca, w ramach Ceny Umowy, udziela Zamawiającemu Gwarancji Jakości na Przedmiot Umowy na okres 24 miesięcy od daty podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Końcowego.
2. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy Wykonawca w okresie świadczenia Gwarancji Jakości w szczególności zobowiązuje się do:

1) usuwania wad wymienionych elementów sorterów tackowych bądź ich części na podstawie niniejszej Umowy, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu,
2) wymiany części składowych Urządzeń na wolne od wad w przypadku wystąpienia niemożliwych do usunięcia wad.

3. W trakcie świadczenia Gwarancji Jakości Wykonawca w ramach Ceny Umowy zapewni przystąpienie do usunięcia wad w następujących Czasach Reakcji:
   1) maksymalnie do 12 godzin od chwili skutecznego zawiadomienia przez Zamawiającego dokonanego w godzinach od 8:00 do 16:00 w dniu roboczym,
   2) maksymalnie do 24 godzin - od chwili skutecznego zawiadomienia w pozostałych dniach i godzinach niż wymienione w pkt 1) powyżej.
   3) W przypadku awarii uniemożliwiającej użytkowanie sortera w godzinach 03:00 – 23:00, czas reakcji serwisowej wynosi 2 godziny. W godzinach 23:00 – 03:00, czas reakcji serwisowej wynosi 3 godziny. Czas usunięcia awarii nie może przekroczyć 12 godzin od momentu zgłoszenia.
4. Za skuteczne zawiadomienie uznaje się rozmowę telefoniczną, a w razie niedostępności lub braku odpowiedzi Wykonawcy pod wszystkimi podanymi numerami drugą próbę połączenia lub chwilę przesłania zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, w zależności, która z tych czynności nastąpi pierwsza.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zawiadomień pocztą elektroniczną na adres .....@..... lub telefonicznie na nr..... w przypadku braku dostępu do poczty elektronicznej. Zgłoszenia telefoniczne zostaną niezwłocznie potwierdzone przez Zamawiającego na wymieniony w zdaniu poprzednim adres email Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wad jednak nie dłużej niż w terminie 3 dni od momentu skutecznego zawiadomienia. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu usunięcia wad.
7. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminach wskazanych w ust. 3 pkt. 1)-3) Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni od zgłoszenia wad, do dostarczenia, montażu, właściwego skonfigurowania i uruchomienia elementu tymczasowego, który będzie mógł w pełni przejąć funkcje uszkodzonego elementu Urządzenia, przez cały czas niezbędny do naprawy uszkodzonego elementu.
8. Element tymczasowy będzie miał parametry nie gorsze niż element, który jest zastępowany, zgodnie z zapisami Umowy.
9. Okres Gwarancji Jakości zostanie przedłużony o czas, w którym Zamawiający nie mógł korzystać z Przedmiotu Umowy.
10. Wszystkie świadczenia wynikające z Gwarancji Jakości będą wykonywane na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, w miejscu instalacji. W przypadku konieczności ich naprawy lub wymiany wszystkie koszty pokrywa Wykonawca.
11. Gwarancja Jakości nie obejmuje wad wynikających z niewłaściwego użytkowania Systemu BHS, niezgodnego z dostarczoną instrukcją oraz wszystkich elementów nie wyprodukowanych przez Wykonawcę.
12. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonych elementów niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji Jakości.
13. Na koniec okresu świadczenia Gwarancji Jakości Strony podpiszą Protokół Wykonania Zobowiązań Gwarancyjnych, którego wzór zawiera **Załącznik 7** do Umowy. Podpisanie Protokołu Wykonania Zobowiązań Gwarancyjnych bez uwag będzie podstawą do zwolnienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

§ 6
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu **w terminie 14** (czternastu) **dni od podpisania Umowy** potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności

cywilnej kontraktowej i deliktowej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem, obejmującą odpowiedzialność za produkt, koszty związane z usunięciem produktu wadliwego i zastąpienie go produktem wolnym od wad (klauzula usunięcia/zastąpienia), szkody powstałe po wykonaniu usługi wynikłe z jej wadliwego wykonania, oraz szkody w mieniu udostępnionym w celu wykonania usługi z sumą ubezpieczeniową nie niższą niż **3 000 000,00 PLN**, rozszerzoną o czyste straty finansowe z limitem nie mniejszym niż 1.000 000,00 PLN, Klauzula Reprezentantów. Ubezpieczenie będzie obejmować odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie będące przyczyną szkody mającej miejsce w okresie ubezpieczenia oraz szkody wyrządzone przez podwykonawców, jeżeli będą zaangażowani w realizację przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca w zakresie prac związanych z dokumentacją projektową przedstawi polisę ubezpieczenia OC projektanta ta z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN uwzględniającą także koszty przeprojektowania.
3. Zawarte wyłączenie nie może zawierać włączeń dotyczących prac dla portu lotniczego lub na jego terenie, prac w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury lotniczej. Nie mogą być wyłączone zdarzenia polegające na uszkodzeniu infrastruktury lotniczej lub powodujące szkody u podmiotów z branży lotniczej, Przez podmioty z branży lotniczej należy rozumieć wszystkie podmioty korzystające lub te które potencjalnie mogą korzystać z portu lotniczego. Dany zapis zostanie umieszczony w polisie lub innym dokumencie akceptowalnym przez Zamawiającego potwierdzającym warunki zawartego ubezpieczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli dany zakres zostanie włączony do ochrony dodatkową polisą zawartą na warunkach dedykowanych branży lotniczej.
4. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał ubezpieczenie, o którym mowa w powyższym zdaniu, do końca okresu obowiązywania Gwarancji Jakości.
5. Do polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca dołączy warunki ubezpieczenia oraz kopie dowodów opłaty składki ubezpieczeniowej.
6. Wykonawca zobowiązuje się być objęty ochroną zgodnie z wymaganiami opisanymi w ust. 1 powyżej przez cały okres obowiązywania Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni ciągłości ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 powyżej przez cały okres obowiązywania Umowy, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 3 pkt 3) Umowy.
7. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 (czternastu) dni przed upływem terminu ważności polisy, o której mowa w ust. 1 powyżej do przedstawienia kolejnej polisy z zakresem ubezpieczenia zgodnym z warunkami określonymi w ust. 1 powyżej. Jeżeli kolejna polisa ubezpieczeniowa wystawiona będzie na okres krótszy niż wymagany termin ważności, to Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni przed upływem terminu jej ważności do przedstawienia następnej. Nie przedstawienie polisy daje prawo Zamawiającemu, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu na jej dostarczenie, do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem prawa do roszczeń z tytułu kar umownych.
8. Wykonawca zobowiązany jest odnawiać kolejne polisy w taki sposób, aby zapewniona była ciągłość ubezpieczenia.
9. Przez czas obowiązywania okresu Gwarancji Jakości i rękojmi Wykonawca zobowiązuję się utrzymywać polisę z zakresem zgodnym z postanowieniami ust. 1 powyżej.
10. Zmiany warunków polisy ubezpieczeniowej, które zmniejszają zakres ochrony ubezpieczeniowej Wykonawcy wskazany w Umowie, mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
11. Przeniesienie przez Wykonawcę praw z umów ubezpieczenia na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu Gwarancji Jakości i rękojmi za wady, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % Ceny Umowy brutto, określonej w § 3 ust. 1 Umowy w formie wymaganej w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Wykonawca oświadcza, że wyraża bezwarunkową zgodę na bezpośrednią wypłatę przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, wszelkich należności powstałych w związku z Umową, w tym kar umownych, odsetek i odszkodowań.
3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w następujących terminach:
   1) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Końcowego,
   2) 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 15 (piętnastu) dni od daty upływu okresu rękojmi za wady lub Gwarancji Jakości, w zależności od tego, który upłynie później.
4. Wszelkie opłaty związane z wniesieniem i utrzymaniem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
5. Z treści zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna musi wynikać nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego zobowiązanie do wypłaty pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie pieniężnej, podlegać będzie zwrotowi Wykonawcy bez odsetek pomniejszone o ewentualny koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy może być dokonana wyłącznie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, bez zmniejszenia jego wysokości i na wyłączny koszt Wykonawcy.
8. Każda zmiana zabezpieczenia należytego wykonania Umowy będzie podlegała wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, co do treści takiego zabezpieczenia.

§ 8
Dokumentacja Wykonawcza

1. W ramach realizacji Dokumentacji Wykonawczej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i dalszej części Umowy, Wykonawca:
   1) wykona Dokumentację Wykonawczą, w tym projekt wykonawczy zadania z uwzględnieniem branży: konstrukcyjnej elektrycznej, teletechnicznej;
   2) uzgodni projekt wykonawczy z Zamawiającym;
   3) wskaże w Dokumentacji Wykonawczej czynniki stanowiące utrudnienia dla pracy operacyjnej Terminala w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
2. W ramach projektu wykonawczego Wykonawca dostarczy między innymi:
   1) szczegółowy opis i schematy elementów przedmiotu Umowy, ich dyslokację i funkcje, ze schematami połączeń wewnątrz systemu i do zewnętrznych interfejsów (systemów);
   2) listę Urządzeń i materiałów;
   3) uzgodnione z Zamawiającym wstępne plany Testów akceptacyjnych wraz z opisem procedur testowych.
3. Miejscem odbioru Dokumentacji Wykonawczej jest siedziba Zarządu Zamawiającego, budynek „SONATA” przy ul. Komitetu Obrony Robotników 49, 02-146 Warszawa lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Lotniska Chopina w Warszawie.
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Wykonawczą do zaopiniowania, w ilości

1 (jeden) egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 (jeden) egzemplarz w formie elektronicznej, w formacie PDF i DWG.

5. Zamawiający w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy Dokumentacji Wykonawczej dokona jej zaopiniowania. W przypadku stwierdzenia wad, w tym braków lub niezgodności z Umową, Zamawiający zwróci Dokumentację Wykonawcza, Wykonawcy z podaniem na piśmie przyczyn odmowy jej zatwierdzenia. Wykonawca w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania ww. dokumentacji od Zamawiającego, dokona odpowiedniej korekty, z uwzględnieniem uwag Zamawiającego. Opisany powyżej niniejszego ustępu cykl uzgodnień będzie trwał do momentu zaakceptowania Dokumentacji Wykonawczej przez Zamawiającego. Po usunięciu wszystkich wad, w tym braków, dostrzeżonych niezgodności z Umową, Wykonawca dostarczy Dokumentację Wykonawczą Zamawiającemu na zasadach określonych w ust. 6 poniżej. Jeśli Zamawiający nie zgłosi uwag, zatwierdzenie i odbiór Dokumentacji Wykonawczej zostaną potwierdzone w formie pisemnej, na zasadach określonych w ust. 7 poniżej.
6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu ostateczną, uzgodnioną zgodnie z Umową, w szczególności z Zamawiającym, kompletną Dokumentację Wykonawczą w liczbie 2 (dwóch) egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku DVD w 1 (jednym) egzemplarzu, w terminie – 3 (trzech) dni roboczych od dnia jej zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wersję elektroniczną należy dostarczyć w plikach w następujących formatach:
   1) PDF – plik powinien mieć postać jednego połączonego pliku PDF, zawierającego pełną dokumentację projektową. Plik ma być tożsamy (zgodny) z wersją papierową (zawierać wszystkie rysunki i opisy w formatach takich samych, jak w wersji dokumentacji papierowej) i zapisany w wektorowym formacie PDF (bezpośrednio z postaci DWG). Jakość i rozdzielczość (DPI) zeskanowanych podpisów i pieczątek powinna być taka, by po wydruku nie było różnicy w porównaniu z wersją papierową (min. 300 dpi);
   2) wersji edytowalnej – opisy – format DOC lub DOCX, rysunki – format DWG wraz z opisem warstw i odnośnikami prawidłowo otwieranymi z przekazanego nośnika. Pliki DWG powinny być możliwe do odczytu i edycji przez aplikację AutoCad2015.
7. Odbiór Dokumentacji Wykonawczej potwierdzony zostanie podpisaniem bez uwag przez Kierowników Projektu Wykonawcy i Zamawiającego **Protokołu Odbioru Dokumentacji** którego wzór stanowi **Załącznik nr 2** do Umowy. Tak podpisany Protokół Odbioru Dokumentacji Wykonawczej stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury obejmującej wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) Umowy, za wykonaną, uzgodnioną i zatwierdzoną do realizacji Dokumentację Wykonawczą
8. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji Wykonawczej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wszelkie błędy i nieprawidłowości w niej zawarte, a skutki z tego wynikające obciążają wyłącznie Wykonawcę.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień do Dokumentacji Wykonawczej w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Koszty zmian dokumentacji zostaną w całości pokryte przez Zamawiającego, chyba, że konieczność zmian wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.
10. Wykonawca ma prawo zaproponować Zamawiającemu wprowadzenie zmiany lub uzupełnień do Dokumentacji Wykonawczej w trakcie realizacji. Koszty zmian dokumentacji zostaną w całości pokryte przez Wykonawcę, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.
11. Z chwilą przekazania Zamawiającemu: Dokumentacji Wykonawczej lub innych dokumentów i opracowań, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ze zm.), które zostaną wykonane w trakcie i w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę lub osoby działające na jego zlecenie, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za Etap w ramach którego dany Utwór powstał, przenosi na Zamawiającego prawo własności nośników, na którym dany utwór jest utrwalony oraz autorskie prawa majątkowe do danego utworu na następujących polach eksploatacji:

1) wielokrotne zastosowanie,
2) w zakresie jej utrwalania i zwielokrotniania - dowolną techniką, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową w szczególności poprzez wprowadzanie do pamięci komputera,
3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w kraju i za granicą;
4) w zakresie jej rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt 2) powyżej, w szczególności poprzez jej publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez digitalizację oraz wprowadzanie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

12. Wykonawca udzieli Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym przez Zamawiającego, zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych, w szczególności poprzez dokonywanie wszelkich zmian i przeróbek we wskazanych w ust. 11 powyżej tworach, w tym również wykorzystywania części lub całości oraz łączenia ich z innymi utworami w rozumieniu prawa bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy (zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich).
13. Wykonawca gwarantuje, że realizacja Umowy nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw autorskich lub pokrewnych, patentów lub jakichkolwiek innych praw chronionych i oświadcza, że przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za naruszenie wyżej wymienionych praw majątkowych i osobistych. W razie skierowania do Zamawiającego przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwolnić Zamawiającego od wszelkich odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich lub pokrewnych, patentów lub jakichkolwiek innych praw chronionych i oświadcza, że niezwłocznie przystąpi do ewentualnego postępowania sądowego skierowanego przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie.

§ 9 Teren robót

1. Zamawiający w ciągu 30 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru Dokumentacji Wykonawczej przekaże Wykonawcy teren robót. Protokolarnie wprowadzenie Wykonawcy na teren robót, w celu realizacji Przedmiotu Umowy, będzie jednocześnie zezwoleniem Zamawiającego na rozpoczęcie Robót przez Wykonawcę. Dokumentem potwierdzającym przekazanie terenu robót będzie podpisany przez przedstawicieli Stron **Protokół Przekazania Terenu robót,** którego wzór stanowi **Załącznik nr 3** do Umowy.
2. Wykonawca ustanowi, na czas realizacji Przedmiotu Umowy, Kierownika Robót i powiadomi o powyższym Zamawiającego, najpóźniej w dniu przekazania terenu robót, poprzez przekazanie stosownego oświadczenia wraz z załączonymi kopiami wymaganych uprawnień budowlanych oraz potwierdzeniem przynależności wskazanej osoby do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Każdorazowa zmiana Kierownika Robót wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego wraz z przekazaniem kopii uprawnień nowego Kierownika Robót.
3. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o terminie przekazania terenu robót co najmniej 5 (pięć) dni roboczych przed planowaną datą przekazania terenu robót. W przypadku, gdy Wykonawca nie przejmie terenu robót w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 4) Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć, utrzymywać i zabezpieczać teren robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi kierowanymi w trakcie realizacji Umowy przez Zamawiającego oraz zawartymi w Umowie. Od chwili protokolarnego przekazania terenu robót do czasu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe na tym terenie oraz w związku z pracami na nim prowadzonymi.
5. Wykonawca odpowiada za szczelne wygrodzenie terenu robót w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem elementów nie podlegających wymianie

na wygrodzonym terenie. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do uzgodnienia plan wygrodzenia terenu robót.

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wykonania i utrzymania w należytym stanie wygrodzenia terenu robót dla potrzeb realizowanego w danej chwili etapu Robót na terenie Lotniska oraz innych urządzeń oraz instalacji dla potrzeb prowadzonych robót instalacyjno - budowlanych, a także wszelkie koszty transportu.
7. Wykonawca zwolniony jest z pokrywania kosztów dostępu i zużycia energii elektrycznej, wody i kanalizacji w związku i podczas realizacji Przedmiotu Umowy.
8. Na teren robót mają wstęp jedynie upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby uprawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących. Wykonawca prowadzi listę osób upoważnionych. Wykonawca określi warunki wstępu na teren robót.
9. Wykonawca zorganizuje, na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy we własnym zakresie i w ramach Wynagrodzenia, niezbędne zaplecze techniczno-socjalne, w obrębie wygrodzenia w miejscu aktualnie realizowanych Robót, uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia mediów na potrzeby robót budowlanych.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzenia Robót przez Wykonawcę lub przez jego Podwykonawców, niezależnie czy szkody te powstały w wyniku działań lub zaniechań wynikających z realizacji obowiązków określonych Umową, czy też poza nimi z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody powstałe z wyłącznej winy Zamawiającego.
11. Zamawiający jest wyłącznie uprawniony do wyrażania zgody na umieszczanie reklam i znaków firmowych na terenie robót i jego ogrodzeniu.

§ 10
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonanie postanowień Umowy zostanie potwierdzone przez Strony podpisaniem następujących dokumentów:
    1) Protokołu Odbioru Dokumentacji Wykonawczej, którego wzór stanowi **Załącznik nr 2** do Umowy;
    2) Protokołu Przekazania terenu robót, którego wzór stanowi **Załącznik nr 3** do Umowy
    3) Protokołu Dostawy Urządzeń, którego wzór stanowi **Załącznik nr 4** do Umowy;
    4) Protokół Odbioru Etapu III i IV, których wzór stanowi **Załącznik nr 5** do Umowy
    5) Protokołu Odbioru Końcowego, którego wzór stanowi **Załącznik nr 6** do Umowy,
    6) Protokołu Wykonania Zobowiązań Gwarancyjnych, którego wzór stanowi **Załącznik nr 7** do Umowy.
2. Przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego zostaną wykonane Testy Akceptacyjne. Celem Testów Akceptacyjnych będzie zweryfikowanie poprawności działania, kompletności i zgodności Systemu z wymaganiami Zamawiającego.
3. Jeżeli Testy Akceptacyjne wykażą, że Przedmiot Umowy został wykonany zgodnie z Umową, Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
4. Jeżeli w trakcie Testów Akceptacyjnych Zamawiający stwierdzi wady:
    1) dające się usunąć i nieuniemożliwiające użytkowania Przedmiotu Umowy – a Wykonawca usunie stwierdzone wady w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego;
    2) dające się usunąć, ale uniemożliwiające lub utrudniające użytkowanie Przedmiotu Umowy – Zamawiający wyznaczy pisemnie Wykonawcy termin usunięcia stwierdzonych wad, a Wykonawca zgłosi powtórnie po ich usunięciu gotowość do przeprowadzenia Testów Akceptacyjnych;

3) nienadające się do usunięcia, ale nieuniemożliwiające użytkowania Przedmiotu Umowy – Zamawiający może odpowiednio do wad obniżyć wynagrodzenie;
4) nienadające się do usunięcia i uniemożliwiające użytkowania Przedmiotu Umowy – Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w tej części, żądając jednocześnie naprawienia przez Wykonawcę wszelkich szkód, z zachowaniem prawa do kary umownej wskazanej w § 12 ust. 2 Umowy. Jeżeli kolejne przeprowadzenie Testów Akceptacyjnych wykaże, że Przedmiot Umowy został wykonany zgodnie z Umową, Zamawiający uzna, iż Wykonawca wypełnił warunki Umowy, co zostanie potwierdzone przez Strony podpisaniem bez uwag Protokołu Odbioru Końcowego z zachowaniem prawa do kary umownej wskazanej w § 12 ust. 3 pkt 1) Umowy w przypadku zwłoki realizacji Przedmiotu Umowy.

5. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji powykonawczej w 3 (trzech) egzemplarzach; dwa w wersji papierowej i jeden w wersji elektronicznej. W skład wersji elektronicznej będą wchodzić:
   1) skany w formacie pdf wszystkich rysunków i opisów z dokumentacji w wersji papierowej zawierające wszystkie pieczątki, uzgodnienia, podpisy itp., w wielkościach arkuszy takich, jak w wersji papierowej, w rozdzielczości min. 300 dpi;
   2) wszystkie rysunki i opisy w formacie pdf zapisane bezpośrednio z plików edytowalnych;
   3) wszystkie rysunki w formacie dwg możliwym do odczytu przez aplikację AutoCad 2015 wraz z opisem warstw i odnośnikami prawidłowo otwieranymi z przekazanego nośnika oraz stylami wydruków.
6. Wraz z podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego przez Strony rozpoczyna się okres rękojmi i Gwarancji Jakości.

§ 11
SIŁA WYŻSZA

1. Siła Wyższa, zwana dalej „Siłą Wyższą", oznacza wszelkie zdarzenia nadzwyczajne w rozumieniu polskiego prawa, na które Strony nie mają wpływu i niemożliwe do zapobieżenia, a uniemożliwiające realizację Umowy, takie jak wojna, inwazja, mobilizacja, embargo, rebelia, powstanie, rewolucja, przewrót, rozruchy, strajk, lock-out, pożar, powódź. Strony zgodnie postanawiają, że w dniu podpisania Umowy okoliczności związane z epidemią COVID-19 nie uniemożliwiają ani nie utrudniają wykonania zobowiązań Stron wynikających z Umowy i w chwili obecnej epidemia COVID-19 nie stanowi przypadku Siły Wyższej.
2. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane zdarzeniami Siły Wyższej.
3. W razie wystąpienia przeszkód w wykonaniu Umowy w postaci Siły Wyższej, nastąpi zawieszenie wykonania zobowiązań na czas trwania przeszkody, przy czym każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o wystąpieniu okoliczności Siły Wyższej i użyć wszelkich dostępnych środków, aby bezzwłocznie po ustąpieniu przeszkody przystąpić do dalszego wykonywania Umowy.
4. Jeżeli okres działania Siły Wyższej trwa dłużej niż 1 (jeden) miesiąc, Strony mają prawo odstąpić od dalszej realizacji Umowy bez kar i odszkodowań, po uprzednim pisemnym powiadomieniu.

§ 12
KARY UMOWNE

1. Jeżeli Wykonawca odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wówczas Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% Ceny Umowy.
2. Jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wówczas Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% Ceny Umowy.

3. Za zwłokę w realizacji Umowy Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych jak niżej:
    1) 250,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w przypadku niedotrzymania terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy;
    2) 250,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w przypadku niedotrzymania terminów wynikających z Gwarancji Jakości, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1), 2) i 3) Umowy;
    3) 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę zobowiązania do dostarczenia dokumentów ubezpieczeniowych w terminach określonych w § 6 Umowy;
    4) 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu uzgodnienia Ramowego Harmonogramu Rzeczowego (RHR) wskazanego w § 2 ust. 2 lub terminu przejęcia terenu robót;
    5) Nieprzestrzeganie przepisów BHP - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia.
4. Za każdorazowe naruszenie zakazu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 8) Umowy Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
5. W razie naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w § 14 Umowy, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), za każde z naruszeń.
6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 20 Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy ujawniony przypadek.
7. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,01% maksymalnej ceny Umowy brutto, określonej w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy ujawniony przypadek.
8. Całkowita wartość naliczonych przez Zamawiającego Wykonawcy kar umownych w ramach realizacji niniejszej Umowy jest ograniczona do 30% wartości Ceny Umowy wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy.
9. Zamawiający będzie miał prawo do potrącania kar umownych, o których mowa w Umowie, z wynagrodzenia lub bezpośredniej wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę.
10. Kary umowne płatne są w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystawienia stosownej noty przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wystawieniu noty.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego niezależnie od naliczonych kar umownych.

§ 13
CESJA

Wykonawca zobowiązuje się do nieprzenoszenia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 14
INFORMACJE POUFNE

1. Strony Umowy zobowiązują się do nieujawniania osobom trzecim informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, uzyskanych w związku z realizacją zadań objętych Umową chyba, że uzyskają pisemną zgodę drugiej Strony w każdym konkretnym przypadku. Sytuacja powyższa nie dotyczy

udostępnienia przez Zamawiającego niniejszej Umowy, faktur oraz protokołów instytucji (bank) finansującej zadanie objęte Umową, na co Wykonawca wyraża zgodę.

2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności – art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ze zm.).
3. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony i zachowania w tajemnicy wszelkich, uzyskanych w trakcie współpracy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, w trakcie trwania Umowy oraz przez minimum trzy lata od zakończenia Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 powyżej, nie ujawni tych informacji przez minimum trzy lata od zakończenia Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się ujawniać informacje jedynie tym pracownikom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadań wynikających z Przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek części określonych informacji z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby i tylko do celów związanych z zakresem współpracy, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego.
7. Postanowienia ust. 1, 2 i 3 nie dotyczą informacji:
   1) które znajdowały się w nieograniczonym posiadaniu Stron/Strony przed ich otrzymaniem od drugiej Strony,
   2) które są powszechnie znane lub zostaną podane przez Zamawiającego do wiadomości publicznej,
   3) które Strona/Strony otrzymała/otrzymały od strony trzeciej bez powiadomienia o towarzyszących ograniczeniach, co do ich użycia lub ujawniania,
   4) co do których dana Strona jest w stanie udowodnić, że te informacje zostały przez nią opracowane niezależnie od ich otrzymania.
8. Zobowiązanie do poufności, o którym mowa powyżej trwa w trakcie obowiązywania Umowy oraz przez okres 3 lat od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. Strony odpowiadają za zachowanie poufności przez swoich pracowników, pełnomocników oraz osób działających w ich imieniu.
9. Wykonawca na pisemne wezwanie wystosowane przez Zamawiającego, zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu wszystkich informacji utrwalonych w formie pisemnej oraz ich kopii, a także utrwalonych na nośnikach elektronicznych, przy czym – w odniesieniu do informacji elektronicznie utrwalonych – wystarczy, jeżeli Wykonawca oświadczy, że zostały one trwale usunięte.
10. Wszystkie osoby uczestniczące w realizacji Umowy, mające dostęp do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego z ramienia Wykonawcy są zobowiązane do podpisania „Zobowiązania do zachowania tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa PPL oraz przestrzegania zasad postępowania z nimi", stanowiącego **Załącznik nr 8** do Umowy.
11. Ujawnienie powyższych informacji wymagane zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, prawomocnym orzeczeniem sądowym lub ostateczną decyzją administracyjną uprawnionego organu administracji państwowej nie podlega powyższym ograniczeniom.

§ 15
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, w tym na podstawie Kodeksu cywilnego oraz na podstawie Umowy.
2. Odstąpienie od Umowy na podstawie przesłanek umownych, w szczególności wskazanych w ust. 3 poniżej może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu jednej z przyczyn wymienionych w ust. 3 poniżej.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części, w szczególności w przypadku, gdy:
    1) Wykonawca bezzasadnie zaniecha realizacji Umowy, w szczególności bezzasadnie przerwie wykonywanie Przedmiotu Umowy, a przerwa trwać będzie przez okres dłuższy niż 5 (pięć) dni;
    2) Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego przeniesie prawa i obowiązki wynikające z Umowy na osoby trzecie;
    3) Wykonawca nie dostarczy dokumentów ubezpieczeniowych w terminach określonych w § 6 Umowy;
    4) Wykonawca naruszy zakaz zatrudniania pracowników Zamawiającego przy realizacji Przedmiotu Umowy.
4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przy realizacji prac objętych Umową i wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy.
5. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowy w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w § 3 ust 1 Umowy.
6. Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierać uzasadnienie.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony dokonają inwentaryzacji wykonanych prac celem ich rozliczenia w ciągu 10 dni roboczych od zaistniałej sytuacji.

§ 16
PRZEPUSTKI I SZKOLENIA

1. Na teren strefy zastrzeżonej Lotniska Chopina w Warszawie będą miały prawo wstępu tylko osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy, które pozytywnie ukończyły szkolenie z zakresu „Świadomości ochrony lotnictwa cywilnego", spełniły wszystkie wymagania w tym zakresie oraz wydano dla nich odpowiednie przepustki osobowe i spełniają warunki określone w „Instrukcji przepustkowej Lotniska Chopina w Warszawie".
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy wydania przepustek bez podania przyczyny.
3. Wykonawca i wszystkie osoby reprezentujące jego prawa ponoszą koszty przeszkolenia w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego oraz koszty wydania przepustek osobowych, upoważniających do wstępu na teren Lotniska Chopina w Warszawie.
4. Wykonawca zamierzający zatrudnić pracowników wykonujących prace w strefie zastrzeżonej Lotniska Chopina w Warszawie, powinien złożyć wniosek o uzyskanie informacji o braku negatywnych przesłanek oraz oświadczenie o zatrudnieniu i kształceniu, minimum na 5 tygodni przed planowanym zatrudnieniem. Wniosek dostępny jest w każdym biurze przepustek Lotniska Chopina w Warszawie.
5. Po uzyskaniu informacji o braku negatywnych przesłanek, należy złożyć w biurze przepustek Lotniska Chopina w Warszawie, wypełniony wniosek o wydanie przepustki osobowej czasowej.
6. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 4 powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy wydania przepustek typu „Visitor".
7. W sytuacji kryzysowej, Wykonawca, w tym także cały jego personel i Podwykonawcy przebywający na terenie Lotniska Chopina w Warszawie, są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom dowodzącego działaniami antykryzysowymi – zgodnie z obowiązującymi procedurami na Lotnisku Chopina w Warszawie.

§ 17
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Spory wynikające z Umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 18
ZMIANY UMOWY I KLAUZULE WALORYZACYJNE

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku zmiany Umowy będącej następstwem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których wejście w życie nastąpiło po upływie terminu składania ofert, a które mają wpływ na realizację Umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia (Ceny Umowy), w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, wynikających ze zmiany:
   1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
   2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
   3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
   4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz.1074 i 1572 ze zm.),

   – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należytego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, której mowa w ust. 2 pkt 1) będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu Umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego oraz wyłącznie do części Przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajduje zmiana stawki podatku od towarów i usług.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 2) - 4), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą rzeczywistej zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi.
6. Wykonawca zwracając się do Zamawiającego z wnioskiem w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia powinien przedstawić propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 2 mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonych w niniejszej Umowie, a w szczególności:
   1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz założenia, co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń.
   2) wykazanie wpływu zmian, na wysokość kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę.

3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę.

7. W przypadku dokonania przez Strony zmiany wysokości wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego zwaloryzowania wynagrodzenia należnego podwykonawcom przy pomocy których realizuje zamówienie.
8. Cena Umowy może zostać zwaloryzowane na wniosek Wykonawcy jeden raz w okresie obowiązywania Umowy, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia. Waloryzacja odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. Waloryzacja ceny Umowy wpływa na zwiększenie wysokość maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 Umowy i wymaga podpisania Aneksu do Umowy.

§ 19
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca ma prawo zlecić wykonanie części prac Podwykonawcy, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody przez Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. W takim przypadku każdy podwykonawca musi zostać zgłoszony pisemnie do Zamawiającego wraz z projektem umowy łączącym Wykonawcę z Podwykonawcą oraz częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych ma prawo odmówić wyrażenia zgody na zlecenie prac danemu Podwykonawcy, poprzez zgłoszenie na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że umowy z podwykonawcami zatrudnionymi przy realizacji niniejszej Umowy nie będą zawierały żadnych zakazów ani ograniczeń dla współpracy podwykonawców z Zamawiającym w trakcie trwania Umowy, po zrealizowaniu przez Wykonawcę Umowy lub po jej rozwiązaniu niezależnie od przyczyny tego rozwiązania. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, okaże Zamawiającemu umowy łączące Wykonawcę z jego podwykonawcami w zakresie ochrony poufności w związku z Przedmiotem Umowy.
3. W przypadku zatrudnienia niezaakceptowanego przez Zamawiającego Podwykonawcy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 5 dni od zaistnienia przyczyny odstąpienia.
4. Wykonawca za działania i zaniechania Podwykonawcy odpowiada jak za działania lub zaniechania własne.

§ 20
ZASADY ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW

1. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby świadczące usługi na stanowiskach: mechanik, elektryk, kierownik robót, w całym okresie realizacji Przedmiotu Umowy będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
2. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi.
3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego i w terminie w tym wezwaniu wskazanym przedłożyć Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, które realizują „Przedmiot Umowy", w tym w szczególności:
   a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób realizujących Przedmiot Umowy, które powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa w ust. 3 lit. a) wraz z dokumentami regulującymi zakres obowiązków, jeżeli zostały sporządzone, przy czym kopie umów o prace powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. 2019 poz. 730), to jest w szczególności bez, adresów, numerów PESEL oraz innych danych podlegających anonimizacji w świetle przepisów powołanych aktów prawnych; informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługę obejmującą Przedmiot Umowy i może stanowić podstawę do naliczenia kary umownej, o której mowa w §12 ust. 6 Umowy.

§ 21
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację Umowy jest:
   1) Kierownik Projektu: **……**, tel.: …….. tel.: kom. **……**, e-mail: ……@ppl.pl;
   2) Zastępca Kierownika Projektu: **……**, tel.: …….. tel.: kom. **……**, e-mail: ……@ppl.pl.
2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację Umowy jest:
   1) Kierownik Projektu / Projektant: ……., tel.: kom. ……., e-mail: ……;
   2) Kierownik Robót: ……., kom. …… e-mail: ……;

3. Zamawiający informuje, że **Tomasz Romaniuk, tel.: 22 650 1745** pełni obowiązki koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanego dalej Koordynatorem BHP, który sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie Lotniska Chopina w Warszawie. Zmiana osoby wskazanej powyżej, wymaga powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
4. Wykonawca wyznaczy i upoważni swojego przedstawiciela do współpracy z Koordynatorem BHP. przed rozpoczęciem prac na terenie Lotniska Chopina. Koordynator BHP wraz z wyznaczonym przedstawicielem Wykonawcy ustalą zasady współpracy i sposoby postępowania.
5. Koordynator BHP oraz pozostałe osoby odpowiedzialne za realizację Umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie mają prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonywania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy lub zobowiązania Wykonawcy do wykonywania prac wykraczających poza Przedmiot Umowy.
6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności z wyłączeniem odmiennych postanowień Umowy.
7. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Umowę wraz z załącznikami stanowiącymi integralną jej część sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
9. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na interpretację postanowień Umowy.

Załączniki:
Załącznik Nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik Nr 2 - Wzór Protokołu Odbioru Dokumentacji Wykonawczej
Załącznik Nr 3 - Wzór Protokołu Przekazania Terenu robót
Załącznik Nr 4 - Wzór Protokołu Dostawy Urządzeń
Załącznik Nr 5 - Wzór Protokołu Odbioru Etapu III
Załącznik Nr 6 - Wzór Protokołu Odbioru Końcowego
Załącznik Nr 7 - Wzór Protokołu Wykonania Zobowiązań Gwarancyjnych
Załącznik Nr 8 - Lista Zobowiązań do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

WYKONAWCA **ZAMAWIAJĄCY**

Załącznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

Zadanie polega na zakupie i wymianie 2 szt. sorterów tackowych TTS1 i TTS2 oraz indukcji sorterowych wraz z demontażem i utylizacją starych Urządzeń, montażu, podłączeniu i integracji nowych sorterów z istniejącym systemem PLC, ATR, EBS, SCADA i SAC.
Projekt i zadanie musi zawierać również modernizację linii TR,2 dla której należy wykonać bezpośredni wrzut na sorter TTS1 przez dedykowaną indukcję.
Należy wymienić zrzutnie z sorterów dla magazynu EBS, łączników międzysorterowych oraz MCS, na zrzutnie z rolkami gwarantującymi płynny transfer bagażu, rozwiązanie do akceptacji zamawiającego..
Indukcje sorterowe powinny posiadać funkcję pozycjonowania wzdłużnego bagażu względem tac sortera.
Sterowniki PLC muszą pozostać w wersji redundantnej.
Układ pozycjonowania sortera musi poosiadać pełną redundancję.
Sorter musi posiadać moduł diagnostyczny i możliwość sterowania HMI.
Stałe rozwiązanie zapobiegające wpadaniu bagażu pod tacki, do akceptacji Zamawiającego.
Zaimplementowanie funkcji dodatkowego bufora dla stacji MCS na liniach EB14 i EB24.
W przypadku równoległych indukcji, konieczne rozwiązanie uniemożliwiające wypadanie bagażu pomiędzy indukcje.
Rozwiązanie uniemożliwiające upadek bagażu z sortera, które musi minimalizować możliwość zakleszczenia się elementów bagażu.
Wszystkie strefy serwisowe i robocze muszą być wyposażone obustronnie w podesty robocze stałe.
Newralgiczne systemy sterujące i odpowiedzialne za pracę sortera muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
System musi być wyposażony w rozwiązanie monitorujące poprawność ułożenia bagażu na tackach.
Przepustowość sortera musi być nie mniejsza niż obecnie (3200 bagaży/h).
Funkcjonalność nowego systemu musi być nie mniejsza niż obecnie.

Załącznik nr 2 do Umowy

Wzór Protokołu Odbioru Dokumentacji Wykonawczej

……
Miejsce i data spisania protokołu

Strony:

Wykonawca - Strona przekazująca	**Zamawiający - Strona odbierająca**
	Polskie Porty Lotnicze S.A ul. Żwirki i Wigury 1 00-906 Warszawa

niniejszym potwierdzają zakończenie realizacji i odbiór w dniu ……., Dokumentacji Wykonawczej przedmiotu umowy nr …… z dnia …… pn.: ……
Podlegająca niniejszemu odbiorowi dokumentacja projektowa w zakresie …… została wykonana zgodnie z ww. umową i przekazana Zamawiającemu w dniu …… za pismem nr ……

Niniejszym potwierdza się przekazanie następujących pozycji dokumentacji projektowej:

Lp.	**Wyszczególnienie dokumentacji podlegającej odbiorowi**	**j.m.**	**ilość**
1.		Egz.	
2.		Egz.	
3.		Egz.	
…		Egz.	

Oświadczenia Wykonawcy

(Poniższe dostosować stosownie do zakresu odbioru.
Jeśli przedstawiono odrębne oświadczenia w niniejszym zakresie, poniżej wskazać przedmiotowe dokumenty i je załączyć.)

1. Oświadczam, że wyżej wymieniona dokumentacja projektowa, wykonana jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy prawo budowlane oraz wymogami techniczno – budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej.
2. Oświadczam, że przekazywana dokumentacja jest skoordynowana branżowo i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawiera wymagane uzgodnienia i potwierdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet Przedmiotu Umowy. Posiada oświadczenia podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań.

Wykonawca:

……
pieczątka i podpis osoby uprawnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy

Ustalenia:

1. Dokumentacja projektowa została zaopiniowana i uzgodniona z klauzula „bez uwag" przez:

Lp.	Nazwa komórki PPL lub innego podmiotu uzgadniającego dokumentację
1.	
2.	
3.	
4.	

2. Na podstawie wykonanej dokumentacji uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę nr …… z dnia ……/decyzję ZRIL nr …… z dnia …… /dokonano zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę pismo nr …… z dnia ……/nie dotyczy niniejszego odbioru*
3. Termin umowny wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z zawartą umową nr …… z dnia …… przypadający na dzień ..... został dotrzymany / wydłużony o .....dni*.
4. Zakres niniejszego odbioru nie kończy realizacji umowy w zakresie Etapu nr …… przedmiotu umowy.

Uwagi:

.....

.....

.....

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Wykonawca:

Zamawiający:

....

(pieczątka i podpis) *(pieczątka i podpis)*

* Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 3 do Umowy

Wzór Protokołu przekazania terenu robót

……
Miejsce i data spisania protokołu

W dniu ..... odbyło się spotkanie zwołane przez Zamawiającego: Polskie Porty Lotnicze S.A, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa w celu udostepnienia/przekazania Wykonawcy: ..... terenu robót dla realizacji przedsięwzięcia pn.:.....

Komisja w składzie:

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja/Rola przy realizacji	Nr telefonu
1.		**Project Manager** - przedstawiciel Zamawiającego	
2.		**Kierownik Robót/Budowy*** - przedstawiciel Wykonawcy	
3.		**Inspektor Nadzoru** branży/robót* **.....** - przedstawiciel Zamawiającego	
4.		Użytkownik - przedstawiciel Zamawiającego	
5.		przedstawiciel Wykonawcy	
6.		przedstawiciel Zamawiającego	
7.		……	

ustaliła co następuje:

1. Realizacja przedsięwzięcia została zlecona przez Zamawiającego i przyjęta przez Wykonawcę na podstawie umowy/zlecenia* nr ..... z dnia ....., w ramach umowy ramowej nr …… z dnia ……*,
2. Zamawiający dostarczył Wykonawcy następującą dokumentację projektową:
   .....
   .....
   oraz pozwolenie na budowę/ ZRIL* (jeśli dotyczy) nr ..... z dnia .....
   Opis lokalizacji lub wskazanie załącznika graficznego, przekazywanego terenu robót/budowy*:
   .....
   .....
4. Po dokonaniu oględzin, Zamawiający przekazuje, a Wykonawca przejmuje teren robót/budowy* niezbędny do wykonania zleconych prac na następujących zasadach:

1)

.....

2)

.....

3)

.....

3. Uwagi Zamawiającego:

.....

.....

4. Uwagi Wykonawcy:

.....

.....

5. Inne uwagi:

.....

.....

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. .....

5. ..... 6. ..... 7. .....

) niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr 4 do Umowy

Wzór Protokołu Dostawy Urządzeń

.....
Miejsce i data spisania protokołu

W dniu ..... odbyło się spotkanie zwołane przez Polskie Porty Lotnicze S.A., ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, w celu dokonania odbioru częściowego/końcowego/…….*Inicjatywy pn.: ……..... ..../Zlecenia nr …….*, wykonanej/wykonanego* przez ……..... .... na podstawie umowy nr ..... z dnia .....

Komisja odbiorowa w składzie:

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja/Rola przy realizacji	Nr telefonu
1.		**Project Manager** - przedstawiciel Zamawiającego	
2.		**Kierownik Robót/Budowy*** - przedstawiciel Wykonawcy	
3.		**Inspektor Nadzoru** branży/robót* **.....** - przedstawiciel Zamawiającego	
4.		**Użytkownik** - przedstawiciel Zamawiającego	
5.		przedstawiciel Wykonawcy	
6.		przedstawiciel Zamawiającego	
7.		……	

ustaliła co następuje:

1. Przedmiotem odbioru jest:
   .....
   .....
   .....
2. Stwierdzono dostawę przedmiotu odbioru zgodnie/niezgodnie* z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową. *(jeśli dotyczy)**.*
3. Uwagi Zamawiającego:
   .....
   .....

.....
.....

4. Uwagi Wykonawcy:
.....
.....
.....
.....

5. Niniejszy protokół stanowi/nie stanowi* podstawę do wystawienia faktury *(do protokołu należy załączyć stosowne potwierdzenia w zakresie kwoty, jeżeli umowa nie wymaga odrębnych dokumentów - tj. PWE, kosztorys powykonawczy)*.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. .....

5. ..... 6. ..... 7. .....

) niepotrzebne skreślić*

Załączniki:*

1. …
2. …

Miejsce i data spisania protokołu

Załącznik nr 5 do Umowy

Wzór Protokołu Odbioru Etapu III

.....
Miejsce i data spisania protokołu

W dniu ..... odbyło się spotkanie zwołane przez Polskie Porty Lotnicze S.A., ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, w celu dokonania odbioru częściowego/końcowego/…….*Inicjatywy pn.: ……..... ...../Zlecenia nr …….*, wykonanej/wykonanego* przez …….. .... na podstawie umowy nr ..... z dnia .....

Komisja odbiorowa w składzie:

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja/Rola przy realizacji	Nr telefonu
1.		**Project Manager** - przedstawiciel Zamawiającego	
2.		**Kierownik Robót/Budowy*** - przedstawiciel Wykonawcy	
3.		**Inspektor Nadzoru** branży/robót* **.....** - przedstawiciel Zamawiającego	
4.		**Użytkownik** - przedstawiciel Zamawiającego	
5.		przedstawiciel Wykonawcy	
6.		przedstawiciel Zamawiającego	
7.		……	

ustaliła co następuje:

6. Przedmiotem odbioru jest:
   .....
   .....
   .....
7. Stwierdzono wykonanie przedmiotu odbioru zgodnie/niezgodnie* z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową. Zmiany dokonane w trakcie realizacji, zostały naniesione w dokumentacji powykonawczej *(jeśli dotyczy)**.
8. Przedmiot odbioru został wykonany zgodnie/niezgodnie* z przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowiązującymi normami.
9. Termin umowny wykonania przedmiotu umowy/Zlecenia*, objętego niniejszym odbiorem, zgodnie z zawartą umową nr …… z dnia

……../ze Zleceniem nr ……. z dnia ……..* przypadający na dzień ..... został dotrzymany / wydłużony o .....dni*.

10. Obiekt został dopuszczony do użytkowania: decyzją nr ..... o pozwoleniu na użytkowanie z dnia ...../zgłoszeniem o zakończeniu budowy z dnia ....., na które organ nie wniósł sprzeciwu* *(jeśli dotyczy)*.*
11. Licząc od daty podpisania niniejszego protokołu, okres gwarancji jakości przedmiotu umowy upływa z dniem .....
12. Licząc od daty podpisania niniejszego protokołu/daty ……. obiekt przejmuje w użytkowanie ……..*(nazwa komórki PPL)* jako Administrator / Zarządzający obiektem: ..... *(jeśli dotyczy)*.*
13. Uwagi Zamawiającego:
    .....
    .....
    .....
14. Uwagi Wykonawcy:
    .....
    .....
    .....
15. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu następujące dokumenty:
    - Dokumentacja powykonawcza,*
    - Oświadczenie kierownika budowy,*
    - Dziennik budowy,*
    - Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,*
    - .....
    - .....
16. Niniejszy protokół stanowi/nie stanowi* podstawę do wystawienia faktury *(do protokołu należy załączyć stosowne potwierdzenia w zakresie kwoty, jeżeli umowa nie wymaga odrębnych dokumentów - tj. PWE, kosztorys powykonawczy)*.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. .....

5. ..... 6. ..... 7. .....

) niepotrzebne skreślić*

Załączniki:*

3. …
4. …

Miejsce i data spisania protokołu

Załącznik nr 6 do Umowy

WZÓR PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

do Umowy nr PL/24/000……/TLLZZ/Z z dnia ……

wymiana sorterów tackowych TTS1 i TTS2

1. Strony potwierdzają / nie potwierdzają* wykonanie zobowiązań w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy oraz prawidłowe działanie sortera w związku z przeprowadzoną wymianą sortowników.
2. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
3. Dzień podpisania protokołu jest początkiem okresu obowiązywania Gwarancji Jakości.
4. Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY	**PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO**
……	……
data ……	data ……

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do Umowy

Wzór Protokół Wykonania Zobowiązań Gwarancyjnych

do Umowy nr PL/24/000……/TLLZZ/Z z dnia ……

wymiana sorterów tackowych TTS1 i TTS2

Zamawiający potwierdza / nie potwierdza* wykonanie przez Wykonawcę warunków niniejszej Umowy w zakresie zobowiązań wnikających z Gwarancji Jakości, potwierdzając, sprawność działania Przedmiotu Umowy oraz, że wszystkie zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości zostały w niżej wymienionym okresie uwzględnione przez Wykonawcę i usunięte.

Uwagi Wykonawcy:

……

……

Uwagi Zamawiającego:

……

……

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY	**PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO**
.....	.....
data	data .....

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8 do Umowy

Lista Zobowiązań

do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa[1]
Polskie Porty Lotnicze S.A. (PPL) oraz przestrzegania zasad postępowania z nimi

Lista zobowiązań dotyczy osób, będących pracownikami firmy*/uczestniczących w pracach organu funkcjonującego w PPL*:

.....
(nazwa firmy realizującej kontrakt/umowę lub organu funkcjonującego w PPL)

Identyfikator umowy / kontraktu: .....

Niżej podpisane osoby potwierdzają otrzymanie i zapoznanie się z „**Zasadami postępowania z informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa PPL dla współpracowników PPL**[2]**”** (dokument Z06.9-KS-SZBI) i zobowiązują się do stosowania tych zasad.

Niżej podpisane osoby zobowiązują się do ochrony i zachowania w tajemnicy wszelkich, uzyskanych w trakcie współpracy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa PPL, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, w trakcie trwania umowy/kontraktu, pracy w ww. organie oraz przez trzy lata od zakończenia umowy/kontraktu (chyba, że umowa/kontrakt stanowi inaczej) lub zakończenia pracy w ww. organie.[3]

Niżej podpisane osoby potwierdzają zapoznanie się z klauzulą informacyjną przetwarzania danych osobowych w PPL, zgodną z art. 13 RODO.

* *niepotrzebne skreślić*

---

[1] Tajemnica przedsiębiorstwa to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

[2] Współpracownicy PPL to pracownicy strony trzeciej lub osoby uczestniczące w pracach organów funkcjonujących w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie, mające dostęp do informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w związku realizacją kontraktu /umowy.

[3] Naruszenie przepisów dot. ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa może rodzić odpowiedzialność karną z przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności z art. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1913)

Art. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

„ 1. Kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto, uzyskawszy bezprawnie informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, ujawnia ją innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej.

3. Karze określonej w ust. 1 podlega, kto ujawnia lub wykorzystuje informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, z którą zapoznał się, biorąc udział w rozprawie lub w innych czynnościach postępowania sądowego dotyczącego roszczeń z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa albo przez dostęp do akt takiego postępowania, jeżeli w postępowaniu tym została wyłączona jawność rozprawy.”

Lista osób zobowiązanych do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa PPL oraz do przestrzegania zasad postępowania z nimi

(zgodnie ze szczegółami zobowiązania zamieszczonymi na stronie nr 1)

Lp.	Imię i Nazwisko	Dane kontaktowe	Data	Podpis
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych , zgodna z art. 13 RODO

1. **Administrator Danych:** Administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Porty Lotnicze S.A. z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@ppl.pl, telefon: +48 (22) 650 11 11, www.ppl.pl (dalej: „**PPL**" lub „**my**").
2. **Inspektor Ochrony Danych Osobowych:** Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych wyznaczonego przez PPL to: e-mail: IODO@ppl.pl, telefon: +48 (22) 650 30 47.
3. **Cel i podstawa przetwarzania danych:** Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
   a) realizacji umowy zobowiązującej Cię do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa PPL (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO),
   b) dochodzenia ew. roszczeń przysługujących PPL lub obrony praw - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych w tym celu jest dochodzenie lub obrona roszczeń przez PPL)
4. **Kategoria przetwarzanych danych**: imię, nazwisko, dane kontaktowe
5. **Odbiorcy danych:** Twoje dane możemy przekazać organom uprawnionym do kontroli działalności PPL (m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Państwowa Inspekcja Pracy, ZUS, Urząd Skarbowy), Straż Graniczna, doradcy, konsultanci zewnętrzni (doradcy prawni, podatkowi, finansowi).
6. **Okres przechowywania danych:** Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 5 lat liczonych od daty wygaśnięcia umowy. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
7. **Twoje Uprawnienia:** Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych oraz złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, przesyłając pismo na adres naszej siedziby bądź korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. **Dobrowolność/obowiązek podania danych:** Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy, jesteś zobowiązany do ich podania, w przypadku niepodania przez Ciebie danych nie będziemy w stanie zawrzeć z Tobą umowy.

Pozostałe zasady postępowania z informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa PPL.

	Informacje stanowiące „TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA PPL”	
	Forma papierowa	**Forma elektroniczna**
Przechowywanie	W godzinach pracy chro-nione przed dostępem osób nieupoważnionych (praco-wników oraz osób trzecich). Po godzinach pracy prze-chowywane w zamkniętych na indywidualny klucz szafach meblowych lub metalowych lub w sejfach, w zamykanych pomieszczeniach.	Stacje robocze i systemy informatyczne zabezpieczone hasłem. Szyfrowane katalogi/dyski na komputerach przenośnych. Informacje nie mogą być przechowywane w formie niezaszyfrowanej na urządzeniach przenośnych/nośnikach danych wy-noszonych poza siedzibę PPL. Nośniki informatyczne przechowywane w zamkniętych na klucz szafach meblowych, metalowych lub w sejfie w zamykanych pomieszczeniach (polityka czystego biurka). Wdrożone mechanizmy wykrywania włamań dla sieci teleinformatycznej. Zabezpieczenie logów systemów informatycznych.
Kopiowanie	Zgodnie z umową. Limitowanie liczby kopii, przez co należy rozumieć ograniczanie liczby kopii oraz rejestrowanie ich właścicieli w celu skutecznego zniszczenia po zakończeniu umowy.	Zgodnie z umową. Limitowanie liczby kopii. Zabrania się kopiowania w formie niezaszyfrowanej informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa PPL na zewnętrzne nośniki danych np. na pendrive, CD, DVD, dyski zewnętrzne.
Niszczenie	Zgodnie z umową. Skuteczne z wykorzystaniem niszczarek. Należy sporządzić protokół zniszczenia lub po zakończeniu umowy złożyć oświadczenie o zniszczeniu kopii.	Zgodnie z umową. Nośniki informatyczne niszczyć trwale np.: we właściwej niszczarce lub za pośrednictwem certyfikowanej firmy zewnętrznej. Dane elektroniczne bezpiecznie skasować z dysku lub innego nośnika danych (usunąć w sposób trwały). Należy sporządzić protokół zniszczenia lub po zakończeniu umowy złożyć oświadczenie o zniszczeniu kopii.
Udostępnianie wewnątrz/na zewnątrz	Zgodnie z umową. Ujawnienie informacji stanowiących „Tajemnicę Przedsiębiorstwa PPL” wymagane zgodnie z obowiązującym prawem, orzeczeniem sądowym lub decyzją administracyjną uprawnionego organu administracji państwowej nie podlega powyższym ograniczeniom.	

1) **Współpracownicy PPL** to pracownicy strony trzeciej lub osoby uczestniczące w pracach organów funkcjonujących w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie, mające dostęp do informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w związku realizacją kontraktu /umowy.

Polskie Porty Lotnicze
Polish Airports

Współpracownicy PPL pracując z informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa PPL zobowiązani są stosować niżej przytoczone zasady zarówno podczas pracy z nimi na terenie PPL, jak też u siebie w pracy.

1. **Zasada poufności haseł i kodów dostępu** – każdy współpracownik bezwzględnie zobowiązany jest do zachowania poufności i nieprzekazywania innym osobom udostępnionych mu haseł, kodów dostępu, przepustek, itp.
2. **Zasada zamkniętego pomieszczenia** – w PPL nie pozostawiamy otwartych, pustych pomieszczeń z dokumentami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa. Ta zasada dotyczy również własnego miejsca pracy.
3. **Zasada ograniczonego dostępu do pomieszczeń chronionych** – współpracownicy PPL mają dostęp tylko do pomieszczeń/stref, do których zostały im nadane uprawnienia w odpowiednim elektronicznym systemie kontroli dostępu. Dostęp do pomieszczenia chronionego (np. serwerownia, archiwum, itp.) możliwy jest jedynie w towarzystwie upoważnionego do tego pracownika PPL i tylko w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.
4. **Zasada czystego biurka** – dokumenty i nośniki zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa PPL po zakończeniu pracy powinny być przechowywane w szafach lub w sejfie. Nie powinny być dostępne osobom do tego nieupoważnionym.
5. **Zasada czystego ekranu** – komputer na którym przetwarzane są informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa PPL musi być chroniony wygaszaczem z hasłem i blokowany podczas nieobecności użytkownika. Komputery przenośne zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa PPL powinny mieć szyfrowany dysk.
6. **Zasada czystego kosza** – dokumenty papierowe i miękkie nośniki danych zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa PPL powinny być niszczone w niszczarce lub umieszczane w specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach.
7. **Zasada odpowiedzialności za zasoby** – współpracownicy PPL odpowiadają za udostępnione im zasoby, w tym za informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa PPL, z których musza się rozliczyć po zakończeniu realizacji zadania lub kontraktu/umowy poprzez zwrot materiałów lub oświadczenie o ich skutecznym zniszczeniu.
8. **Zasada wiedzy koniecznej** – przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa PPL (pisemnych, ustnych lub elektronicznych) innym współpracownikom PPL lub pracownikom PPL powinno być ograniczone jedynie do tych informacji, które są związane z wykonywaniem zadania dla PPL lub realizacją kontraktu/umowy.